

【제 목】 : 근골격계질환 예방·관리 프로그램 위탁용역 관리 미흡(주의)

【내 용】

- 인재경영실은 「산업안전보건법」 제24조 제1항 제5호에 따라 단순 반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업으로 인한 건강 장애를 예방하기 위하여 ‘근골격계 질환 예방·관리 프로그램’을 운영하고 있으며,
 - 프로그램은 전문기관과 위탁운영 계약을 체결하고 협업을 통해 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【산업안전보건법】

제24조(보건상의 조치) ①사업주는 사업을 행함에 있어서 발생하는 다음 각호의 건강 장애를 예방하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. ~ 4. 생략

5. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업으로 인한 건강장애

② 제1항의 규정에 의하여 사업주가 하여야 할 보건상의 조치사항은 고용노동부령으로 정한다.

- 이에, 감사대상기간동안 인재경영실에서 수행한 ‘근골격계 질환 예방·관리 프로그램’ 위탁용역사업의 과정을 점검하였다.

가. 위탁용역사업 보안 관리 미흡

- 「보안업무 운영세칙」 제62조에 따르면 사업부서에서 용역사업을 수행할 경우,
 - 사전에 용역사업에 대한 보안성 검토를 담당부서에게 받아야 하며, 일반과제로 분류된 용역사업은 보안담당관이 보안성 검토를 실시하여 해당 분임보안담당관에게 검토결과 및 보완사항을 통보하도록 규정하고 있다.

☞ **참고자료 : 【보안업무 운영세칙】**

제62조(용역사업에 대한 보안성 검토) ① 각 부서에서는 용역사업을 수행하고자 할 경우 <u>사전에 용역사업에 대한 보안성을 검토하여 일반 또는 보안과제로 분류</u>하여야 하며, 다음 각 호에 해당되는 경우에는 보안과제로 취급하여야 한다. 1. 자료 누설 시 정책 및 사업추진에 지장을 초래하는 경우 2. 자료 누설 시 국가안전보장에 손해·지장을 초래하는 경우 3. 결과물 대외 공개 시 사회적 물의를 야기하는 경우 4. 기타 직무수행 상 특별한 보호가 필요한 경우 ② (생략) ③ 일반과제로 분류된 용역사업은 <u>보안담당관이 보안성 검토를 실시하여 해당 분임보안담당관에게 검토결과 및 보완사항을 통보</u>한다. 다만, 검토 결과에 따라 필요시 보안담당관은 일반과제를 보안과제로 재분류할 수 있다. ④ (생략)

- 위 세칙에 따른 ‘2017년 근골격계 질환 예방·관리 프로그램’ 위탁 용역사업의 보안성 검토 결과, 용역직원에 대한 개인정보보호·보안 교육(월 1회, 업체 또는 사업부서) 및 사업부서의 용역 전·중·후 (총 3회) 현장보안점검 등을 하여야 했다.

☞ **참고자료: 【2017년 근골격계 질환 예방·관리 프로그램 위탁용역 보안성 검토결과 송부(복지노무부-489호, 2017.03.14.)】**

1. 관련근거 (생략) 2. 위와 관련 「근골격계 질환 예방·관리 프로그램 위탁용역」에 대한 보안성 검토결과를 아래와 같이 알려드리오니, 사업수행 시 보안관리에 만전을 기해주시기 바랍니다. - 아 래 - 가. 용역명: 근골격계 질환 예방·관리 프로그램 위탁용역 나. 용역기간: 2017.04. ~ 11.(8개월) 다. 사업분류: 일반과제 라. 검토결과 ○ 계획(안) 및 제안요청서: 적정 ○ 사업부서 조치사항 - 용역직원에 대한 개인정보보호·보안교육(월1회, 업체 또는 사업부서) 및 사업부서의 용역 전·중·후(총 3회) 현장보안점검에 대한 결과 보고 실시 - 동 사업은 개인정보(이름, 진료정보 등)를 처리하는 위탁사업으로, 「표준 개인정보처리위탁 계약서」를 포함하여 계약 체결 - 용역업체가 개인정보를 최소한으로 처리토록 하고, 개인정보의 업무 목적 외 사용·제공 제한 및 사업종료 시 파기·회수하는 등 보안관리·감독 철저 - 세부 내용은 「용역사업 수행 시 보안관리가이드」 참조.
--

- 또한, 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」에 따르면 계약체결 시 대표자 및 용역수행 인원(교체 시 동일)에게 보안서약서를 징구하여야 하며, 사업종료 시 사업부서 검수담당자가 보안조치확인서를 작성하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【용역사업 수행 시 보안관리 가이드】**

7. 과제별 보안관리업무

시기	항목	내 용	과제별		
			단순	일반	보안
사업 계획	보안관리계획	용역 특성에 맞는 보안관리계획 수립	○	○	○
보안성검 토 의뢰	보안성검토서	용역 특성에 대한 자체검토	○	○	○
	자체 보안성검토 의견서	보안관리 필요부분 (개인정보위탁사업의 경우 제공항목)	○	○	○
	보안대책	참여인원, 자료, 사무실·장비, 사업종료 후 각 항목별 보안대책 수립	-	-	○
계약 체결	보안서약서	대표자 및 용역수행인원(교체 시 동일)	○	○	○
	비밀유지계약서	대표자	○	○	○
	표준개인정보처리 위탁계약서	개인정보처리 위탁사업인 경우	-	○	○
용역 수행 (주체)	용역인원교육 (사업부서 or 업체)	월1회 개인정보보호·보안 교육	-	○	○
	현장점검(사업부서)	용역 전·중·후 장소·인원 점검(3회) (문서보관상태, PC 관리상태 등)	-	○	○
	제공자료관리대장 (사업부서)	업체에 제공된 자료 기록	-	○	○
사업 종료	보안조치확인서 (사업부서)	사업부서 검수담당자 작성	○	○	○
	확약서(용역업체)	대표자, 용역산출물 있을 경우 인쇄업체 대표자	○	○	○

○ 그러나, 【표 13】 ‘2017년 근골격계 질환 예방·관리 프로그램 위탁 용역사업 보안 조치현황’에서와 같이 용역수행 인원에 대한 보안서약서 미징구, 보안교육 및 현장보안점검 일부 미시행, 사업종료 후 보안조치확인서 미작성 등 보안관리를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

【표 13】 2017년 근골격계 질환 예방관리 프로그램 위탁용역사업 보안 조치현황

항목	수행여부
표준개인정보처리위탁 계약서를 포함하여 계약 체결	수행
보안서약서 징구(대표자 및 용역수행인원)	대표자 징구, 용역수행 인원 미징구*
개인정보보호·보안교육(월 1회)	5월(' 17.5.23.), 6월(' 17.6.23.), 7월(' 17.7.21.), 8월(' 17.8.18.), 9월(' 17.9.28.), 10월(' 17.10.27.) 11월 보안교육 미시행
현장보안점검(용역 전·중·후, 총 3회)	1차: ' 17.5.30., 2차: ' 17.6.14., 용역 후 현장보안점검 미시행
보안조치확인서(사업부서 검수담당자 작성)	미작성

* 2018년 근골격계 질환 예방관리 프로그램 위탁용역사업에서는 용역수행 인원의 보안서약서를 용역 종료 후 징구함(' 18.12.19.)

나. 위탁용역사업 인력관리 소홀

- ‘2017년 근골격계 질환 예방·관리 프로그램’ 위탁용역사업은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조 제1항에 따라 한양대학교 산학협력단과 별지 제9호서식인 용역표준계약서에 계약특수조건 등을 붙임으로 하여 계약을 체결하여 진행하였다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙】

제49조(계약서의 작성) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자를 결정한 때에는 지체없이 별지 제7호서식, 별지 제8호서식 또는 별지 제9호서식의 표준계약서에 의하여 계약을 체결하여야 한다.
 ②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의한 표준계약서에 기재된 계약일반사항외에 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.
 ③ ~ ④ (생략)

- 계약특수조건 제9조에 의하면 “계약상대자”가 기 투입된 인력을 사정에 의해 교체하여야 할 경우에는 그 사유 및 대책을 명기하여 서면으로 “발주자의 사업부서”에게 통보하여 승인을 얻도록 하고 있다.

☞ 참고자료: 【계약특수조건】

제9조(인력투입 등) ① (생략)
 ②용역사업 수행 중 “계약상대자”는 “발주자의 사업부서”가 투입인력의 결격사유를 들어 교체하여야 할 것을 요청 할 경우 교체하여야 하며, “계약상대자”가 기 투입된 인력을 사정에 의해 교체하여야 할 경우에는 그 사유 및 대책을 명기하여 서면으로 “발주자의 사업부서”에게 통보하여 승인을 얻어야 한다.

- 그러나, 【표 14】 ‘위탁용역사업 인력 변경 현황’에서와 같이 제안 요청서의 참여보조원이 “A”였으나 최종보고서에는 “B”로 인력 변동이 있음에도 한양대학교 산학협력단은 사유 및 대책을 서면으로 명기하여 사업부서에 통보 및 승인을 얻지 않은 사실이 있다.

【표 14】 위탁용역사업 인력 변경 현황

구분	변경 전	변경 후
참여보조원	A(제안요청서)	B(최종보고서)

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 위탁용역 사업 수행 시 보안 및 인력 관리 등이 규정에 맞게 점검될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 해당 직원들에게 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)